

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 420

El día viernes 31 de marzo 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celaira, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso. **Concejal por la Minoría,** ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes:

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 418.
- Expediente N 216769/23 Funes Abasto Oscar Alberto.
- Modificación Art 9.7.
- Arbolado Público.

Comienza la sesión a las 9:17 horas. En primer lugar se pone a consideración Acta N 418.

ADARSA: Aprueba.

CEPIA: Aprueba.

Colegio de Arquitectos: Aprueba.

Colegio Técnicos Constructores Univ. Aprueba.

Colegio de Ingenieros: Aprueba.

Asociación Inmobiliaria. Ausente.

Concejal por Mayoría: Ausente con aviso.

Concejal por Minoría: Ausente con aviso

Dirección de Obras Privadas y Catastro: Aprueba.

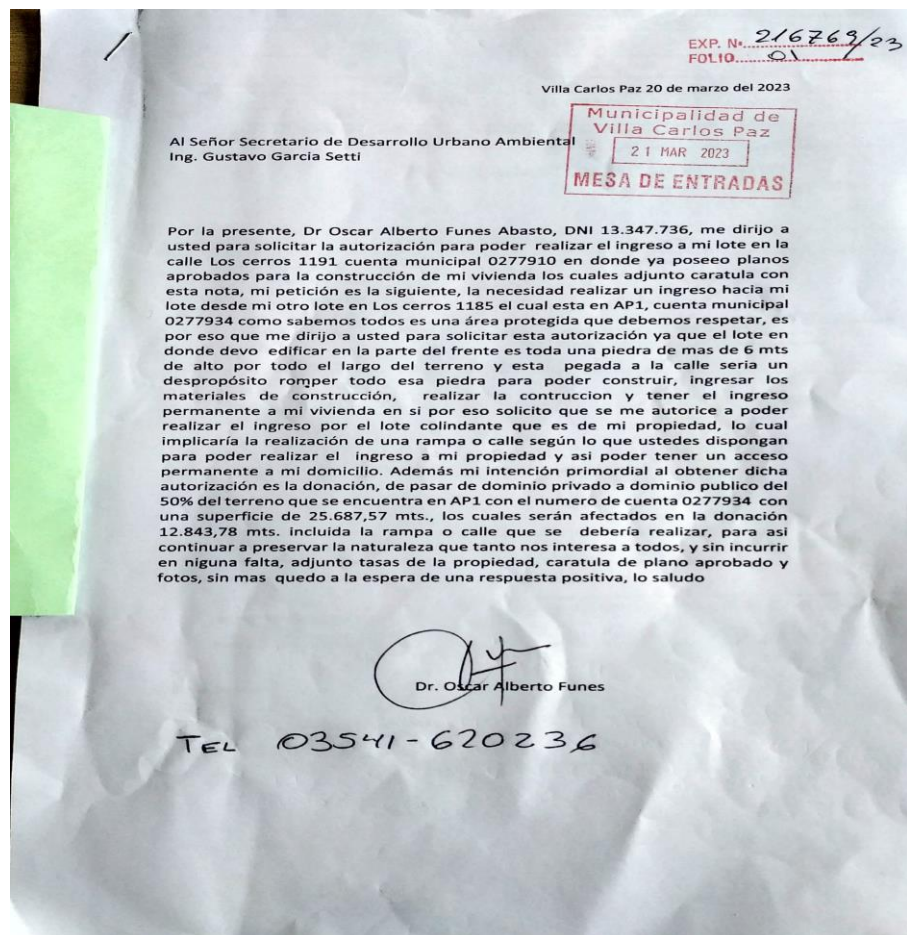
Dirección de Infraestructura Urbana: Ausente con aviso.

- Se aprueba el acta N 418 por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Expediente N 216769/23 Funes Abasto Oscar Alberto.

Sergio Reyna propone hacer una visita al lugar para ver in situ la situación del lote. El Sr Funes Abasto es dueño de los dos lotes, parte de los lotes está en el área protegida. El frente del lote es un paredón de piedra que le dificulta el ingreso al mismo, por lo que plantea el ingreso por una calle dentro de sus lotes.

Se adjunta solicitud:



- Se debate.

Eduardo Vega dice que está de acuerdo con lo solicitado pero el problema que él ve es que hay piedras y rocas, si no se hace un buen tratamiento puede haber un deslizamiento. Si se autoriza hay que hacerlo sobre un estudio porque es una zona muy peligrosa.

Marcelo Celoir dice que lo óptimo sería que no se toque nada y que se trate de adecuar en forma de sendero hasta el lugar de acceso al proyecto. De esta manera no cambiaría la topografía.

Laura Colladon dice que el tema se va a estudiar en ADARSA para después dar una opinión. Harán un estudio de campo.

- Se propone ir hasta el lugar para hacer un estudio in situ y luego expresar su opinión. -
- Se acuerda por unanimidad de los presentes ir al lugar para evaluar la zona. Por otra parte también se tratará en la UT. El tema volverá a tratarse en primer lugar del orden del día de la próxima plenaria, 14 de abril.

Próximo tema: Modificación Art 9.7.

Marcelo Celoir comenta que se socializó con todos los integrantes de la plenaria un relevamiento realizado por el Geog. Juan Echecolanea de toda el área central de la ciudad y los corredores. Lo que muestra cuál es su tejido duro y cual el blando, además, los terrenos potenciales con problemas son pocos, son solamente dos. Teniendo en cuenta la extensión del bloque a más de 30 metros sobre la línea municipal. Juan Echecolanea realizó un trabajo exhaustivo y Alberto Verdinelli realizó un cuadro para sintetizar.

Alberto Verdinelli dice que él trabajó sobre el catálogo que realizó Juan Echecolanea, tomó una muestra de 2143 unidades que abarca el AC y los Corredores, Juan Echecolanea hace una primera clasificación de 351 lotes que superan los 30 metros, de estos, 19 son baldíos y 332 están edificadas. De los 19 lotes baldíos 10 le pertenecen a espacios públicos y se observan 4 lotes desocupados, 2 en el AC y 2 en Corredores. Entonces la problemática de generar bloques de más de 30 metros se estaría reduciendo a estos 4 lotes. También 69 tienen subdivisión de propiedad horizontal, de los que no tiene subdivisión en PH, hay 14 que son edificios públicos. Los que no están divididos en ph que están edificadas, están por Corredores. Este estudio permite ponerse en acción y no en reacción, porque en lugar de tener que receptar situaciones,

ahora se está conociendo cual es el perfil de los terrenos de más de 30 metros de frente y sobre los cuales se puede hacer un monitoreo que evita actuar por reacción. Sería una herramienta que Obras Privadas y Catastro tendría ahora para adelantarse a eventuales conflictos. Esto permitió identificar que solo hay cuatro terrenos que podrían presentar conflictos, dos en las AC y dos en los Corredores. Todo esto llevó a trabajar sobre la problemática del Art 9.7. La revisión del Art 9.7 surge a partir de una inquietud por un proyecto que afectaba al Área Protegida, que fue el planteo que hizo Marcelo Celoir en cuanto un caso concreto. En donde había que agregar al artículo el párrafo que dice "En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como "Intangible", todos los indicadores edilicios (FOS, FOT) y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE". Al hacer la revisión se descubre que había errores de tipeo en las planillas. También se plantea de sacar la proporcionalidad porque se había agregado en la época de las torres. En la Ut se hace un proyecto de ordenanza para traer a la plenaria con la intención de en una instancia posterior hacer una revisión completa, porque al revisar el Art 9.7 hay que revisar el Art 10 y también el Art 8. Se trae a consideración el proyecto que subsanan los errores de tipeo, el tema del FOS y FOT en el área protegida, el ordenamiento de los incisos y se quita el inciso de la proporcionalidad, manteniendo los 30 metros como máximo.

Nazareth Margonari dice que lo de los 30 metros es para todo el ejido, antes en las zonas R, no se tenía ningún límite.

Laura Colladon dice que se entiende que es para todo el ejido pero no está escrito, se debería agregar que es para todas las áreas. Además ella no ve reflejada en el proyecto lo que se habló en la última plenaria. Está de acuerdo con el párrafo que se agrega sobre Camiare, pide sobre lo demás si no es para el AC solamente, sino para todo el ejido, que quede expresado en el proyecto de ordenanza. Había otras cosas que se comentaron en la reunión pasada que hacía que se tocaran otros artículos del Código. Lo que se presentó no le cierra para nada.

Ana Margonari dice que en el proyecto está la separación desde planta baja, salvo en donde se permita la ocupación de la medianera. Pero no dice que desde planta baja se retire, que es lo que se estuvo hablando en la última plenaria para generar ventanas.

Laura Colladon dice que también se habló de la profundidad.

Sergio Reyna dice que lo que están mencionando será trabajado en un estudio posterior del Código de Edificación, que entrará el FOS, el FOT, los retiros y los perfiles. Ahora se está trabajando en acomodar la proporcionalidad que no se estaba aplicando, porque era para el formato de las torres que ya no está más.

Ana Margonari dice que a posteriori puede ser cualquier fecha. Y con lo que está, quiere decir que si alguien compra dos lotes tira todo abajo, se puede usar medianera o sea que se puede hacer un edificio continuo todo pegado. Es en lo que no están de acuerdo.

Laura Colladon dice que no habla de que zona, por lo que se puede hacer en todos lados. ADARSA no va aprobar que se presente como dictamen si no se tiene todo el conjunto. Es importante saber bien como calza cada una de las modificaciones. Lo que ahora se presentó no refleja lo que ella interpretó en la última reunión.

- Se debate.

Adrian Cocordano dice que hoy no se está aplicando el artículo de la proporcionalidad y la idea era tratar de solucionar, tomando a la separación desde planta baja, sobre todo en las zonas R, para que no sigan entrando proyectos a Obras Privadas. Sería hasta que se termine de trabajar bien sobre lo que está planteando Laura Colladon que va a llevar varios meses. De la forma que está redactado el Art 9.7 en el proyecto de ordenanza se podrá ir cortando la edificación. Si se va a esperar a todo el paquete corregido que sería lo ideal, van a seguir ingresando proyectos.

Ana Margonari dice que se podría agregar una frase que dijera que si se permite la ocupación de medianera en planta baja, arriba se tiene que retirar.

Javier Isola dice que hay que tener mucho cuidado con el Código de Edificación porque se toca un artículo y se desbarajustan 20, entonces no es tan sencillo. El coincide con

la moción de Laura Colladon que hay que desarrollar una ordenanza que permita tener una ciudad como se está planteando, pero para eso hay que hacer una nueva ordenanza desde el Art. 1. Mientras tanto se tendrán estos parches parecidos al que se está presentando que al personalmente no le gusta, porque no habla de las circulaciones verticales, de hotelería, ni de edificios institucionales.

Sergio Reyna dice que no se puede condicionar que una Institución haga un bloque de 30 metros, que alcanza para cuatro aulas, en el caso que sea una escuela.

- Se debate.

Laura Colladon dice que también se habló que para estos casos tenían que venir al CPUA. Esto también se habló en la reunión anterior.

Ana Margonari dice que desde CEPIA, lo que se cuestiona son los retiros porque en plenaria ellos propusieron que si se tenía más de 15 metros se podía retirar, lo mismo si tenía más de 18 metros, y es lo que está defendiendo en este momento. Además lo que se estuvo hablando todo este tiempo es que era que no se viera una fachada continua como pasa en la ciudad de Córdoba.

Javier Isola dice que coincide con lo que dice Ana Margonari, y con lo que dice Laura Colladon pero para eso hay que modificar el Código de Edificación. No se puede proponer a la ligera 30 metros, 29 metros o lo que sea porque se desbarajusta toda una serie de articulado que después Obras Privadas se queda sin una herramienta fáctica, fácil de interpretar y que también los proyectistas puedan usar. EL propone derogar el artículo de la proporcionalidad y hacer un estudio pormenorizado de todo el Código de Edificación. No ve que haya otra forma. Hay que ver lo que es la ciudad, no existe algún tipo de proporción, en la ciudad no existe proporción, tendría que ser infinitos los coeficientes de proporción, y de esta forma habría infinitos casos en el CPUA. De qué forma se le va a decir a Obras privadas, los proyectos van a pasar por el CPUA, para que esta entonces Obras Privadas. Hay que formar una ciudad con baja densidad con espacios libres, pero hay que hacerlo bien.

Ana Margonari dice que lo que se está proponiendo ahora es ninguna división.

- Se debate.

Laura Colladon dice que a través del Art. 9.7 vieron que había varias cosas para modificar y ella creyó, que había consenso en qué modificar, con lo cual no tiene que ser tan laborioso, porque ya se ha trabajado bastante. Todos están de acuerdo con qué tipo de ciudad se quiere. Ella siempre escuchó hablar en el CPUA por parte de los que construyen, que el Código de Edificación es cambiado a cada rato y ahora se quiere hacer esta modificación para dos o tres meses, que es el tiempo que calculan que va a llevar modificar el resto del Código. También hay que ver si es CR lo aprueba, porque si llega a saber que se está modificando por parte, hay que ver si no deciden esperar toda la modificación que se está planteando ahora. Pregunta si se puede enviar solamente la modificación sobre Camiare y ponerse a preparar bien los artículos para que sea algo aunado.

Nazareth Margonari dice que reformular todo el Código de Edificación es un proceso bastante largo, lo que se había intentado era agregar el párrafo en Camiare, pero el artículo es único por lo que hay que transcribir todo y cuando se hace, surge lo de las proporciones que en realidad era una proporción aplicada para las torres y no se tocaban las zonas R. En el CPUA por una visión de ciudad no se quiso las barreras edilicias. Se planteó cortar en las medidas más grandes de 30 metros, para no tener barreras edilicias porque hoy en día solamente se aplica en altura, tampoco se aplica en zonas R. Después lo del FOT era dejar los valores que se están aplicando en la actualidad.

Se debate.

Javier Isola solicita una moción de orden y propone derogar el artículo de la proporcionalidad, limpiar el Código de ese articulado que hoy hace ruido. Además propone una comisión con especialistas para mixturar o ayornar la Ord 4021, o la nueva ordenanza, para que tenga en cuenta los 30 metros o el que sea, teniendo en cuenta si son edificios institucionales, hoteles, la topografía que hay que tenerla en cuenta, también la factibilidad de vertido que en ningún lado está mencionado. Hay sectores en

la ciudad en donde no se podría construir nada porque no tiene cloaca. Partiendo de esta base el propone que se estudie y se le dé el tiempo que sea.

- Se somete a votación si se aprueba la moción de orden.
- Se aprueba por unanimidad de los presentes que se realice la moción de orden.

Eduardo Vega dice que coincide con lo que está planteando Javier Isola, se tienen muchas dificultades. La Ut existe, es en donde se puede ir manejando esta situación, se puede buscar otra persona con más experiencia también. Cree que es correcto que el artículo está haciendo ruido. Habría que hacer un status quo, suspenderlo momentáneamente, pero no derogarlo.

Laura Colladon dice que la palabra derogar le parece exagerada porque si se deroga, qué sería entonces lo que tiene que autorizar Obras Privadas, en base a qué lo haría.

Sergio Reyna dice que lo que se está proponiendo es que se derogue la proporción solamente.

Laura Colladon dice que quizás sea más simple pedir un status quo o una suspensión como se hizo con la compensación. Pero también hay que pensar que pueden aprobar o no los concejales porque se depende de ellos. Está de acuerdo en que hay que hacer un estudio completo del Código de Edificación. También el CPUA tiene una Ut que lo puede hacer, quizás se necesite que se tenga que contratar a alguien, y el CPUA tiene presupuesto para ello.

- Se debate.
- Se mociona que se derogue el punto de la proporcionalidad del artículo 9.7. y que se realice un estudio completo del Código de Edificación.
- **ADARSA:** No aprueba la modificación del Art. 9.7. Aprueba que se realice el estudio completo del Código de Edificación.
- **CEPIA:** No aprueba la modificación del Art. 9.7. Aprueba que se realice el estudio completo del Código de Edificación.
- **Asociación Inmobiliaria:** ausente.
- **Colegio Técnicos Constructores Univ.:** aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** aprueba.
- **Colegio de Arquitectos:** aprueba.
- **Concejal por Mayoría:** ausente.
- **Concejal por Minoría:** ausente.
- **Dirección de Obras Privadas:** aprueba.
- **Dirección de Infraestructura Urbana:** ausente.

-La derogación del punto de la proporcionalidad del Art 9.7 se aprueba por la mayoría de los presentes. (4 votos). CEPIA y ADARSA no aprueban. Que se realice un estudio completo del Código de Edificación se aprueba por unanimidad de los presentes.

Luego de la votación de la moción, se retira Eduardo Vega a las 11:18 horas.

- Quedándose sin quorum y con temas pendientes se da por finalizada la reunión a las 11:19 horas.